

Unterschied Vergehen und Verbrechen

Das deutsche Strafrecht unterscheidet nach § 12 StGB zwischen Verbrechen und Vergehen, um die Schwere einer Straftat und die damit verbundenen rechtlichen sowie verfahrensrechtlichen Konsequenzen klar festzulegen.

Maßgeblich für die Einteilung ist ausschließlich die **Mindeststrafe** im gesetzlichen Strafraumen (und nicht die Höchststrafe):

1. Verbrechen (§ 12 Abs. 1 StGB)

- **Definition:** Rechtswidrige Taten, die im Mindestmaß mit einer **Freiheitsstrafe von einem Jahr oder darüber** bedroht sind (z. B. Totschlag nach § 212 StGB mit einer Mindeststrafe von fünf Jahren).
- **Versuch:** Der Versuch eines Verbrechens ist **stets strafbar**.

2. Vergehen (§ 12 Abs. 2 StGB)

- **Definition:** Rechtswidrige Taten, die im Mindestmaß mit einer geringeren Freiheitsstrafe oder mit Geldstrafe bedroht sind (z. B. Diebstahl oder einfache Körperverletzung nach § 223 StGB).
- **Versuch:** Der Versuch eines Vergehens ist **nur dann strafbar**, wenn das Gesetz es ausdrücklich anordnet (z. B. wenn im Gesetz steht: „Der Versuch ist strafbar“).

Warum diese Unterscheidung wichtig ist (Konsequenzen)

Die Einteilung hat weitreichende Auswirkungen auf das materielle Strafrecht und das Strafverfahren:

- **3. Officialdelikt oder 4. Antragsdelikt →**
- **5. Versuch →**

*(Hinweis: Beide Begriffe sind zudem strikt von bloßen **Ordnungswidrigkeiten** – wie Falschparken oder zu schnellem Fahren – zu trennen, die keine Straftaten sind und nur mit einer Geldbuße geahndet werden).*

3. Officialdelikt

- **Definition:** Eine Straftat, die die Behörden **automatisch und von Amts wegen** verfolgen, sobald sie davon erfahren.
- **Voraussetzung:** Es braucht **keinen** Antrag des Opfers. Eine Anzeige von Zeugen oder das Bekanntwerden reicht aus.
- **Beispiele:** Mord und Totschlag, Raub, Diebstahl (§ 242 StGB) und gefährliche Körperverletzung.

4. Antragsdelikt

- **Definition:** Eine Straftat, die die Behörden in der Regel **nur auf einen ausdrücklichen Strafantrag** des Opfers hin verfolgen.
- **Frist:** Das Opfer muss den Antrag innerhalb von **drei Monaten** nach Kenntnis der Tat und des Täters stellen.
- **Formen:**
 - **Absolutes Antragsdelikt:** Ohne Antrag gibt es **niemals** eine Strafverfolgung (z. B. Beleidigung oder Hausfriedensbruch).

- **Relatives Antragsdelikt:** Normalerweise ist ein Antrag nötig, aber die Staatsanwaltschaft ermittelt auch ohne Antrag, wenn ein **besonderes öffentliches Interesse** an der Strafverfolgung besteht (z. B. bei einfacher Körperverletzung).
- **Beispiele:** Hausfriedensbruch (§ 123 StGB), einfache Körperverletzung (§ 223 StGB) oder Sachbeschädigung (§ 303 StGB).

3. Der Versuch (§ 22 StGB)

- **Definition:** Ein Täter versucht eine Straftat, wenn er nach seiner Vorstellung von der Tat **unmittelbar zur Verwirklichung des Tatbestandes ansetzt**, die Tat aber am Ende nicht vollendet wird (z. B. das Opfer überlebt den Angriff).
- **Voraussetzungen:**
 - Die Tat ist nicht vollendet.
 - Es liegt ein **Tatentschluss (5. Vorsatz →)** vor. Fahrlässige Versuche gibt es nicht.
 - Der Täter hat unmittelbar angesetzt.
- **Rücktritt (§ 24 StGB):** Wer die Ausführung der Tat freiwillig aufgibt oder deren Vollendung verhindert, kann straffrei ausgehen („goldene Brücke“ des Gesetzgebers).

5. Vorsatz („Wissen und Wollen“)

- **Definition:** Vorsätzlich handelt, wer die Tatbestandsverwirklichung mit **Wissen und Wollen** erkennt und ausführt.
- **Formen:**
 - **Absicht:** Es kommt dem Täter genau auf den Erfolg an (das Ziel steht im Vordergrund).
 - **Wissentlichkeit:** Der Täter weiß sicher, dass sein Handeln den Erfolg herbeiführt, selbst wenn es nicht sein Hauptziel ist.
 - **Eventualvorsatz:** Der Täter hält den Erfolg ernstlich für möglich und **billigt ihn andauernd/lässt ihn gleichgültig geschehen**.
- **Beispiel:** Jemand wirft absichtlich einen Stein in ein fremdes Fenster, um es zu zerstören.

6. Fahrlässigkeit („Sorgfaltspflichtverletzung“)

- **Definition:** Fahrlässig handelt, wer die im Verkehr **erforderliche Sorgfalt außer Acht lässt** (§ 276 BGB bzw. im Strafrecht das Erkennenmüssen und Vermeidenkönnen).
- **Formen:**

- **Bewusste Fahrlässigkeit:** Der Täter erkennt die Gefahr zwar, vertraut aber fahrlässig darauf, dass schon nichts passieren wird.
- **Unbewusste Fahrlässigkeit:** Der Täter erkennt die Gefahr nicht einmal, obwohl er sie hätte erkennen müssen.

Beispiel: Jemand stellt einen schweren Blumentopf ungesichert an die Kante des Balkons; durch einen Windstoß stürzt er herab und verletzt einen Passanten

Täterschaft und Teilnahme

Der entscheidende Unterschied ist:

Täter = begeht und beherrscht die Tat.

Teilnehmer = veranlasst oder unterstützt die Tat eines anderen.

1. Täterschaft (§ 25 StGB)

Ein Täter verwirklicht die Straftat selbst oder beherrscht die Tatausführung.

a) Unmittelbare Täterschaft (§ 25 Abs. 1 Alt. 1 StGB)

Der Täter begeht die Tat **selbst**.

Beispiel:

A schlägt B. → A ist unmittelbarer Täter der Körperverletzung.

b) Mittelbare Täterschaft (§ 25 Abs. 1 Alt. 2 StGB)

Der Täter begeht die Tat **durch einen anderen**. Der sogenannte Hintermann steuert den Tatmittler und besitzt die **Tatherrschaft**.

Beispiel:

A täuscht B, sodass B ahnungslos eine fremde Sache beschädigt. → A kann mittelbarer Täter sein.

c) Mittäterschaft (§ 25 Abs. 2 StGB)

Mehrere Personen begehen eine Tat **gemeinsam aufgrund eines gemeinsamen Tatplans**. Entscheidend ist die gemeinsame **Tatherrschaft bzw. ein wesentlicher Tatbeitrag**.

Beispiel:

A hält das Opfer fest, während B es schlägt. Beide wirken planmäßig an der Tat mit. → Mittäterschaft kann vorliegen.

2. Teilnahme

Teilnehmer ist, wer an der vorsätzlichen und rechtswidrigen Haupttat eines anderen beteiligt ist, ohne selbst Täter zu sein.

a) Anstiftung (§ 26 StGB)

Der Anstifter **bestimmt einen anderen zur Tat**. Er bringt also den Tatentschluss beim Haupttäter hervor.

Merksatz:

Anstifter = bringt jemanden auf die Idee zur Tat.

Beispiel:

A überredet B, C zu schlagen. B fasst daraufhin den Tatentschluss und schlägt C. → A ist Anstifter, B ist Täter.

b) Beihilfe (§ 27 StGB)

Der Gehilfe **unterstützt eine bereits von einem anderen begangene oder geplante vorsätzliche rechtswidrige Tat**, ohne selbst Tatherrschaft zu besitzen.

Die Hilfe kann beispielsweise erfolgen durch:

- Bereitstellen eines Tatmittels
- Schmiere stehen
- Öffnen einer Tür
- Transport oder Fluchthilfe
- psychische Unterstützung, wenn sie die Tat fördert

Gehilfe = hilft bei der Tat.

Die Beihilfe muss die Haupttat nicht ursächlich ermöglichen. Es genügt grundsätzlich, dass die Hilfeleistung die Tat **fördert oder erleichtert**.

4. Der zentrale Unterschied: Tatherrschaft

Für die Abgrenzung ist besonders wichtig:

Tatherrschaft bedeutet vereinfacht: Wer hat das „Ob und Wie“ der Tat maßgeblich in der Hand?

- **Täter:** besitzt Tatherrschaft.
- **Mittäterschaft:** gemeinsame Tatherrschaft.
- **Mittelbare Täterschaft:** Tatherrschaft über den Tatmittler.
- **Anstifter:** hat grundsätzlich keine Tatherrschaft über die konkrete Tatausführung.
- **Gehilfe:** unterstützt die Tat, ohne sie zu beherrschen.

5. Sonderfall: strafunmündiges Kind

Bei einem Kind **unter 14 Jahren** (§ 19 StGB) kann die Einordnung schwierig sein.

Entscheidend ist insbesondere, **wie stark der Hintermann das Kind steuert und welche Rolle das Kind bei der Tat tatsächlich einnimmt**.

- Beherrscht der Hintermann das Kind als Tatwerkzeug → **mittelbare Täterschaft kann vorliegen**.
- Hat das Kind eine weitgehend eigenständige Tatentscheidung und fehlt dem Hintermann die erforderliche Tatherrschaft → eine **mittelbare Täterschaft ist nicht automatisch gegeben**; je nach Fall kann insbesondere eine **versuchte Anstiftung (§ 30 Abs. 1 StGB)** relevant werden.

Merke:

Täter = macht die Tat.

Mittelbarer Täter = macht die Tat durch einen anderen.

Mittäterschaft = macht die Tat gemeinsam.

Anstifter = bringt den Täter zur Tat.

Gehilfe = hilft bei der Tat.

Fallbeispiel: Der gestohlene Wagen

Herr **Schneider** erzählt seinem Arbeitskollegen Herrn **Müller**, dass seine Frau schwer krank ist und dringend eine teure Behandlung benötigt. **Schneider hat das notwendige Geld nicht und ist deshalb verzweifelt**. Müller hat **Mitleid** mit Schneider und möchte ihm helfen. Er erzählt ihm, dass sein Nachbar häufig das Schiebedach seines Autos offenlässt, und schlägt Schneider vor, das Fahrzeug zu **stehlen und anschließend zu verkaufen**.

Später unterhält sich **Schneider** mit seinem guten Freund **Herrn Wagner**. Dabei erfährt Schneider zufällig, dass Wagner **Fahrzeuge kurzschließen kann**. Wagner erklärt sich bereit, seinem alten Freund zu helfen. **Schneider und Wagner** besprechen gemeinsam die **Durchführung** der Tat. **Schneider gibt die konkreten Anweisungen** und beide wollen sich später die **Beute teilen**.

Am nächsten Tag erzählt Schneider bei der Arbeit Müller, dass er den Wagen tatsächlich stehlen will. Schneider fragt Müller, **wie er das Fahrzeug anschließend verkaufen könnte**. Müller kennt Herrn Hoffmann und sagt zu Schneider: „Geh zu Hoffmann in die Werkstatt. Vielleicht kann er dir weiterhelfen.“ Müller selbst möchte sich **nicht** an der Durchführung des Diebstahls beteiligen.

Am Abend gehen Schneider und Wagner zum Fahrzeug. Schneider täuscht ein **Mädchen** aus der Nachbarschaft und behauptet, sie hätten sich aus dem Fahrzeug ausgesperrt. Das **Mädchen steigt durch das offene Schiebedach ein** und öffnet von innen die Türen.

Wagner kann das Fahrzeug wegen der Wegfahrsperre nicht starten. Deshalb leihen sich Schneider und Wagner von **Herrn Becker** einen **Anhänger**. Becker **weiß nicht**, wofür sie ihn benötigen.

Das Fahrzeug wird zu einer **Werkstatt** gebracht, in der **Herr Hoffmann** arbeitet. Hoffmann **weiß, dass der Wagen gestohlen wurde**, und besorgt gegen einen **Anteil an der Beute** gefälschte Fahrzeugpapiere.

Wochen später **verkauft Schneider** das Fahrzeug mit den **gefälschten Papieren** an **Herrn Fischer**. Fischer **weiß nichts** von dem Diebstahl. Durch die Ermittlungen zum Anhänger kann die Polizei den gesamten Vorgang aufklären.

Aufgabe

Wer hat sich in diesem Fall strafbar gemacht?

Ordnen Sie jeder beteiligten Person – soweit eine Strafbarkeit vorliegt – die entsprechende **Beteiligungsform** zu. **Begründen** Sie Ihre Entscheidung jeweils kurz anhand des **Tatbeitrags** und der **Tatherrschaft**.

Garantenstellung und Unterlassungsdelikte

Was ist eine Garantenstellung?

Eine **Garantenstellung** bedeutet, dass eine Person **rechtlich verpflichtet ist, einen bestimmten Schaden oder Erfolg zu verhindern**. Garanten müssen handeln, wenn sie rechtlich dafür verantwortlich sind, einen bestimmten Erfolg zu verhindern.

Eine Garantenstellung ist besonders wichtig bei **unechten Unterlassungsdelikten (§ 13 StGB)**.

1. Echte Unterlassungsdelikte

Hier stellt das Gesetz **das Nichtstun selbst** unter Strafe.

Eine besondere Garantenstellung ist **nicht erforderlich**.

Beispiel: § 323c StGB – Unterlassene Hilfeleistung

Wer bei einem Unglücksfall keine erforderliche und zumutbare Hilfe leistet, kann sich strafbar machen.

Echtes Unterlassungsdelikt = Das Gesetz bestraft das Nichthelfen selbst.

2. Unechte Unterlassungsdelikte (§ 13 StGB)

Hier wird eine Person wegen eines Erfolges bestraft, obwohl sie diesen **nicht durch aktives Tun, sondern durch Nichtstun** verursacht bzw. nicht verhindert.

Dafür muss die Person eine **Garantenstellung** haben.

Beispiel:

Eine Mutter lässt ihr Kind trotz bestehender Schutzpflicht verhungern.

→ Sie kann sich wegen **Totschlags durch Unterlassen (§§ 212, 13 StGB)** strafbar machen.

Unechtes Unterlassungsdelikt = Ein normales Erfolgsdelikt wird durch Unterlassen verwirklicht.

3. Wie entsteht eine Garantenstellung?

Für die Praxis sind insbesondere folgende Fälle wichtig:

A. Durch Gesetz / familiäre Beziehung

Eine Garantenstellung kann sich aus einer **besonderen gesetzlichen Pflicht** ergeben.

Beispiel: Eltern und Kinder

Eltern haben gegenüber ihren Kindern besondere Schutz- und Fürsorgepflichten.

→ **Eltern können Garanten für ihre Kinder sein.**

B. Durch **Vertrag** oder freiwillige Übernahme

Eine Garantenstellung kann auch dadurch entstehen, dass jemand **vertraglich oder tatsächlich eine besondere Schutzpflicht übernimmt**.

Ein **Sicherheitsmitarbeiter** wird beauftragt, ein Objekt zu bewachen. Durch die Übernahme dieser Aufgabe können sich **Schutz- und Überwachungspflichten** ergeben.

→ Der Sicherheitsmitarbeiter kann für den ihm übertragenen Schutzbereich **Garant** sein.

Weitere Beispiele:

- Babysitter
- Bademeister
- Pflegepersonal
- bestimmte Betreuer

Wichtig: Nicht jeder Vertrag macht automatisch zum Garanten. Entscheidend ist, ob dadurch tatsächlich eine **besondere rechtliche Schutz- oder Überwachungspflicht** übernommen wurde.

4. Zwei wichtige Arten von Garanten

Beschützergarant

Der Beschützergarant muss ein bestimmtes **Rechtsgut oder eine bestimmte Person** vor Gefahren schützen.

Beispiele:

- Eltern → Schutz ihrer Kinder
- Babysitter → Schutz des betreuten Kindes
- bestimmte Pflege- oder Betreuungspersonen → Schutz der betreuten Person

Beschützergarant = „Ich muss diese Person bzw. dieses Rechtsgut schützen.“

Überwachergarant

Der Überwachergarant muss eine **Gefahrenquelle kontrollieren**, damit von ihr keine Schäden ausgehen.

Beispiele:

- Verantwortlicher für ein gefährliches Gebäude oder eine Anlage
- Verantwortlicher für bestimmte technische Gefahrenquellen
- Tierhalter hinsichtlich eines gefährlichen Tieres
- Person, die durch eigenes pflichtwidriges Verhalten eine Gefahr geschaffen hat (**Ingerenz**)

Überwachergarant = „Ich muss diese Gefahrenquelle kontrollieren.“

5. Besonders wichtig für Sicherheitsmitarbeiter

Ein Sicherheitsmitarbeiter wird **nicht allein deshalb Garant, weil er Sicherheitsmitarbeiter ist.**

Entscheidend ist, **welche Aufgaben und Pflichten er übernommen hat.**

Beispiel:

Ein Sicherheitsmitarbeiter übernimmt die Bewachung eines Betriebsgeländes und soll dafür sorgen, dass Unbefugte keinen Zugang zu einem bestimmten Gefahrenbereich erhalten.

Aus der übernommenen Aufgabe können sich besondere **Überwachungs- und Schutzpflichten** ergeben.

Unterlässt der Mitarbeiter eine gebotene Handlung, kann deshalb neben anderen Voraussetzungen auch eine **Strafbarkeit durch Unterlassen (§ 13 StGB)** in Betracht kommen.

Praxisbeispiel:

Ein Sicherheitsmitarbeiter arbeitet in einer Flüchtlingsunterkunft. In seiner **Dienstanweisung ist ausdrücklich festgelegt**, dass er für bestimmte Aufgaben im Bereich **BMZ, Brandschutz und Evakuierung** zuständig ist.

Zu seinen Aufgaben gehören beispielsweise:

- Überwachung der **Brandmeldezentrale (BMZ)**
- Entgegennahme und Weiterleitung von **Brandmeldungen**
- Einleitung der in der Dienstanweisung vorgeschriebenen **Brandschutzmaßnahmen**
- Veranlassung bzw. Durchführung der vorgesehenen **Evakuierungsmaßnahmen**

Durch die **Übernahme dieser besonderen Schutz- und Überwachungspflichten** hat der Sicherheitsmitarbeiter für diesen Aufgabenbereich eine **Garantenstellung**.

Der Sicherheitsmitarbeiter hat damit eine **besondere Rechtspflicht zum Handeln**. Tritt ein Brand ein, muss er die ihm übertragenen und zumutbaren Maßnahmen entsprechend der Dienstanweisung durchführen.

Unterlässt er eine gebotene Handlung und werden dadurch die **Tatbestandsmerkmale eines entsprechenden Straftatbestands** erfüllt, kommt eine Strafbarkeit durch Unterlassen nach **§ 13 StGB** in Betracht.

- Er unterlässt eine vorgeschriebene Evakuierungsmaßnahme und dadurch wird eine Person **verletzt** → bei Erfüllung aller weiteren Tatbestandsmerkmale kommt eine **Körperverletzung durch Unterlassen** in Betracht.
- Er unterlässt eine erforderliche Maßnahme und dadurch **stirbt eine Person** → bei Erfüllung aller weiteren Tatbestandsmerkmale kommt eine **Tötung durch Unterlassen** in Betracht.
- Er handelt zwar, verletzt dabei aber eine erforderliche **Sorgfaltspflicht** → je nach Sachverhalt kommt ein **Fahrlässigkeitsdelikt** in Betracht.

Abgrenzung zu § 323c StGB

Wer **keine Garantenstellung** hat und bei einem Unglücksfall nicht die erforderliche Hilfe leistet, kann sich nach **§ 323c StGB wegen unterlassener Hilfeleistung** strafbar machen. Wer dagegen **Garant** ist und seine besondere Handlungspflicht verletzt, kann nach **§ 13 StGB** wegen einer **Körperverletzung oder Tötung durch Unterlassen** strafbar sein, wenn die jeweiligen Tatbestandsmerkmale erfüllt sind.

Nach Eintreffen des Löschzugs ist die **Einsatzleitung der Feuerwehr** für die Führung des Feuerwehreinsatzes maßgeblich; der **Sicherheitsdienst unterstützt und befolgt die entsprechenden Anweisungen** im Rahmen der Befugnisse der Einsatzleitung.